

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice onorario dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 52244 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Mancini e Emanuela De Francesco, in virtù di delega in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via Paraguay n. 5,

attrice

E

Controparte_1 **,** rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Cirilli e Valentina Terrana, in virtù di delega in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma, via Maria Barbara Tosatti n. 26,

convenuto

OGGETTO: somministrazione

CONCLUSIONI: all'udienza dell'01.02.2022 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2018, la *Parte_1* conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma, *Controparte_1* esponendo che in data 24.09.2018, il convenuto, nell'ottica di cessare la propria attività di amministratore di condominio, sottoscriveva con l'attrice un contratto al fine di far passare ad essa società la clientela da lui amministrata, dietro pagamento di un corrispettivo; che l'accordo prevedeva un meccanismo disciplinato in più fasi, subordinate

ciascuna ad un controllo in ordine all'effettivo passaggio di un certo numero di stabili amministrati dal CP_1 alla Parte_1 , a seguito del quale veniva effettuato il pagamento del prezzo diviso in più tranche in base all'effettivo passaggio di consegne; che il prezzo dell'intera operazione doveva basarsi sul ricavo annuale complessivo dei Condomini amministrati pari a € 65.880,00, con versamento di € 6.600,00 alla firma della scrittura, di € 8.800,00 da versarsi ogni trenta giorni, previa verifica degli incarichi ceduti; che il convenuto tardava nel passaggio di alcuni incarichi, pur chiedendo il pagamento e rassicurando sull'esito positivo dei passaggi; che l'attrice, tramite la Or , società sua partecipata, effettuava due bonifici, senza ottenere ulteriori condomini e il CP_1 , interpellato sul punto dichiarava di non volere più cedere i condomini e pertanto, l'attrice chiedeva la restituzione di quanto versato; che il convenuto si riconosceva debitore degli importi ricevuti indebitamente e della penale prevista in ipotesi di inadempimento di €.10.000,00, ma non provvedeva alla restituzione e pertanto, l'attrice chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma indebitamente ricevuta e della penale, per complessivi € 34.200,00.

Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando quanto dedotto dall'attrice ed eccependo preliminarmente l'improcedibilità per omesso esperimento della negoziazione assistita, e il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto i bonifici, di cui si chiedeva la restituzione erano stati eseguiti dalla Or e, nel merito, contestava l'inadempimento dell'attrice, che aveva effettuato i pagamenti in ritardo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, con evidente inadempimento della stessa e precisando che non vi era alcun riconoscimento del debito da parte del convenuto e che la penale non poteva operare nel caso di specie; che pertanto, il convenuto chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda per difetto di legittimazione passiva e per omesso tentativo di negoziazione assistita e nel merito di rigettare la domanda.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 01.02.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari svolte dal convenuto nel proprio atto di costituzione.

In relazione all'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita, si deve osservare che l'eccezione va disattesa, essendo documentato in atti, l'invito dell'attrice di procedere alla negoziazione assistita, formulato con raccomandata con ricevuta di ritorno e ricevuto il 28.05.2019 (cfr. doc.8 fascicolo attrice), che non ha trovato risposta positiva da parte del convenuto.

Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della *Parte_1*, essendo questa pienamente legittimata ad agire, in quanto firmataria del contratto posto a base della domanda.

La *Org_2* era socia di riferimento della *Parte_1* come si evince dalla documentazione prodotta dall'attrice e, in tale veste, ha ritenuto di anticipare gli importi versati al *CP_1*, con la dicitura "*rimessa in conto corrente come da scrittura del 12.9.18*" (cfr. doc. 5 fascicolo attrice), scrittura intervenuta tra la *Parte_1* ed il *CP_1*.

Infatti, le predette somme, relative ai due bonifici di €.8.800,00 l'uno, sono state regolarmente inserite nel libro mastro della *Parte_1* come " *caparra Controparte_1 – assegni Or dati a CP_1 per home service*".

Diversamente, a quale titolo la SIF avrebbe versato le somme in contestazione, all'odierno convenuto, senza alcun rapporto negoziale o di altro genere tra detti soggetti.

Si ritiene, pertanto, che la *Org_2* abbia anticipato le somme e adempiuto l'obbligazione per conto della *Parte_1* a cui non può imputarsi nessuna carenza di legittimazione ad agire dal momento che oggetto del pagamento era l'obbligazione contrattuale assunta dall'attrice, unico soggetto legittimato attivamente.

Nel merito, la domanda dell'attrice appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Dalla documentazione in atti si evince l'inadempimento del *CP_1* all'obbligazione assunta nei confronti della *Parte_1*

Il convenuto si era impegnato, con la sottoscrizione del contratto del 12.09.2018 (cfr. doc.2 fascicolo attrice), al passaggio della clientela dallo stesso amministrata alla *Parte_1*.

L'esecuzione del contratto doveva essere graduale, con l'impegno a convocare l'assemblea per ogni condominio amministrato, alla scadenza della gestione ordinaria (con tempi variabili a seconda dei Condominii), presentando l'attrice quale soggetto candidato ad assumere la veste di nuovo amministratore.

A fronte dell'impegno assunto, la *Parte_1* si impegnava a sua volta a versare, in più tranche, al convenuto l'importo stabilito per l'operazione.

L'attrice forniva prova dei pagamenti effettuati relativi alle prime tre tranche, una alla firma dell'accordo di €.6.600,00 e le successive di €.8.800,00 l'una al 31.10.2018 e all'11.12.2018 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo attrice).

A fronte dell'iniziale adempimento della *Parte_1* il convenuto non provvedeva ad ottemperare l'accordo assunto, né dava prova di avere tentato o iniziato ad eseguire quanto concordato, rimanendo totalmente inadempiente.

La stessa risposta del *CP_1* alla diffida dell'attrice, dimostra come il convenuto non avesse neppure iniziato a convocare le assemblee, né avesse intenzione di provvedervi (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo attrice).

A fronte della totale chiusura del convenuto e della esplicitata intenzione di non adempiere all'obbligazione assunta, appare giustificata la richiesta dell'attrice di restituzione di quanto versato.

L'attrice ha dimostrato l'inadempimento del convenuto, fornendo prova dei pagamenti effettuati, di cui ha diritto ad ottenere la restituzione.

In relazione alla penale, di cui la *Parte_1* chiedeva l'escussione nella misura di €.10.000,00 così come prevista dall'art. 10 del contratto intercorso tra le parti (cfr. doc. 3 fascicolo attrice), si deve ritenere non operativa la clausola e non dovuto il relativo importo.

Infatti, come eccepito dal convenuto, si deve rilevare la vessatorietà della clausola stessa per come formulata, sia in quanto posta nei confronti di una sola parte, sia in quanto non specificamente approvata con richiamo e doppia sottoscrizione, visto anche l'orientamento pacifico sul punto.

Alla luce di quanto sopra considerato, la domanda dell'attrice deve essere accolta con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di €.24.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese legali liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

A) condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice, di €. 24.200,00, oltre interessi, dalla domanda al saldo;

B) condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi €.5.085,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui €.250,00 per esborsi.

Così deciso in Roma 7 febbraio 2023

IL GIUDICE

Elisabetta Ferrari